

针对轮候查封措施提起的执行异议之诉不进行实体审理

—— 许某诉葛某执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市密云区人民法院(2023)京0118民初7510号民事裁定书

2. 案由：执行异议之诉

3. 当事人

原告：许某

被告：葛某

【基本案情】

葛某与田某买卖合同纠纷案，本院作出(2021)京0118民特1013号民事裁定书对双方达成的调解协议司法确认，内容为“田某给付葛某货款及运费共计26914.6元”。田某未履行该裁定书确定的义务，葛某向本院提出强制执行申请，本院以(2022)京0118执1534号案件立案执行，对京HLY×××车辆实施了查封，查封期限为两年，机动车查封受理时间为2022年6月1日。之后许某向本院提出了案外人执行异议，申请中止对京HLYxxx车辆的执行，解除查封。本院于2023年10月23日作出(2023)京0118执异478号执行裁定书，裁定驳回案外人许某的异议请求。另查，京HLYxxx车辆登记在田某名下。2021年6月10日办理了抵押登记，抵押权人为许某。京HLY×××车辆共登记有9条锁定原因为查封的信息，机动车查封受理时间在2022年6月1日之前的锁定信息共有5条，(2023)京0118执1534号案件的锁定信息为第6条。核实确定本院以(2023)京0118执1534号协助执行通知书和执行裁定书对京HLY×××车辆实施的查封为轮候查封。

许某提出如下诉讼请求：确认对京HLY×××车辆享有所有权，中止对京HLYxxx车辆的执行。诉状日期为2023年10月27日。

【案件焦点】

针对轮候查封措施提起的执行异议之诉是否进行实体审理。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十六条第一款规定，对已被人民法院

查封、扣押、冻结的财产，其他人民法院可以进行轮候查封、扣押、冻结。查封、扣押、冻结解除的，登记在先的轮候查封、扣押、冻结即自动生效。《最高人民法院关于查封法院全部处分标的物后轮候查封的效力问题的批复》规定，轮候查封、扣押、冻结自在先的查封、扣押、冻结解除时自动生效，人民法院对已查封、扣押、冻结的全部财产进行处分后，该财产上的轮候查封自始未产生查封、扣押、冻结的效力。故当事人对执行法院实施的轮候查封行为有异议提起执行异议之诉的，不予受理；已经受理的，应当裁定驳回起诉，并告知其应当针对法院的正式查封行为主张权利。本案中，许某申请执行的案件系(2022)京0118执1534号案件，在该执行案件中，本院对京HLY×xx 车辆进行了轮候查封，故许某作为案外人对该案件提起执行异议之诉，不符合法定条件，应裁定驳回起诉。

北京市密云区人民法院裁定如下：

驳回原告许某的起诉。

【法官后语】

实践中，很多债务人会选择向金融机构贷款或向自然人举债，一旦资金链断裂，各债权人通常会选择起诉或申请强制执行，并申请对债务人财产采取查封、扣押、冻结措施，进而出现多个债权人对同一执行标的申请采取强制执行措施的情形。有的执行标的虽然登记在被执行人名下，但有时被执行人并非真正的权利人，或者与其他债权人相比，该案的申请执行人的权利不够“优先”。为此，法律规定了执行程序中案外人的救济权利如案外人执行异议之诉，该诉讼的目的在于通过诉讼排除对执行标的物的强制执行，是法律赋予案外人的一种实体上的救济途径。但是，若案外人向轮候查封法院提出执行异议之诉，法院不宜进行实体审理，对其提起的执行异议之诉应不予受理，裁定驳回起诉。主要理由如下：

第一，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十六条第一款规定，对已被人民法院查封、扣押、冻结的财产，其他人民法院可以进行轮候查封、扣押、冻结。查封、扣押、冻结解除的，登记在先的轮候查封、扣押、冻结即自动生效。轮候查封是一种法院已经作出

但尚未生效、待定的执行措施，尽管对当事人、利害关系人或者案外人的权益具有潜在影响，但其毕竟不属于正式查封，仅是对已查封的财产排队等候，在转化为正式查封之前，这种排队等候的权利不是使被执行人丧失财产处分权的原因。因此，对于案外人而言，轮候查封并不会产生强制执行的效果，不会直接损害其对标的物享有的实体权利，案外人于实体权利受到侵害之前无权启动救济程序。

第二，《最高人民法院关于首先查封法院与优先债权执行法院处分查封财产有关问题的批复》第一条规定，执行过程中，应当由首先查封、扣押、冻结法院负责处分查封财产。故在执行程序中，首先查封法院对执行标的物具有处置权，是否予以评估拍卖、变卖等处置均由首先查封法院依法处理。因此，对于轮候查封法院而言，在未得到首先查封法院的同意移交执行标的物处置权时，其对执行标的物不具有处置权和实际控制权，无权对查封物进行处分，不存在被查封标的物权利人以异议阻止执行的前提。

第三，如果对同一执行标的物查封法院、轮候查封法院均受理该案外人异议，则违反禁止重复起诉的原则，造成重复异议，且不同执行法院之间对同一案外人对同一执行标的物以相同理由所提执行异议，可能作出相互矛盾的裁判，既缺乏实际意义，也徒增当事人诉累。本案中，本院作为京HLY×××车辆的轮候查封法院，不具有对执行标的物的处置权，不宜对案外人许某提起的执行异议之诉进行实体审理，对其提起的执行异议之诉应不予受理，故裁定驳回起诉。

综上，为节约司法资源，统一裁判尺度，相关权利人应以是否获得处置权为标准主张权利，在未获得处置权的情形下，应向首查封法院针对正式查封行为提起执行异议、申请复议，或者提出案外人异议、案外人异议之诉，并由其对案外人是否享有足以排除强制执行之实体权利进行审理，相关法院针对正式查封行为作出的生效执行裁定或者生效判决具有终局效力。坚持对轮候查封行为提起异议或执行异议之诉的，应当裁定驳回异议、不予受理或驳回起诉，并告知其应当针对法院的正式查封行为主张权利。

编写人：北京市密云区人民法院 韦培成 刘文静

